



PUTUSAN
Nomor 1992 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FENTJE TURANG, bertempat tinggal di Jalan Gelora, Kelurahan Togop, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Minabari, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kantor Hukum "Minabari Mokoagow Noerdin & Associates", beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74 A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RIDEL MANGGO**, bertempat tinggal di Tungoi I, Jalan AKD, Dusun 9, RT 17, Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. **RETNO MANGGO**, bertempat tinggal di Tungoi I, Jalan AKD, Dusun 9 RT 17, Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. **MULYADI LOLUNG**, bertempat tinggal di Tungoi I, Jalan AKD, Dusun 9, RT 17, Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. **GUSTI ARIMBAWA**, bertempat tinggal di Kelurahan Pobundayan, RT 4, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
5. **DOLI LIMBANADI**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
6. **REFOL**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Termohon Kasasi Ridel Manggo, Retno Manggo, Mulyadi Lolung dan Doli Limbanadi memberi kuasa kepada: Jein Djauhari, S.H., M.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Jein Djauhari, S.H., M.H. & Rekan", beralamat Jalan Brawijaya, Nomor 69 B, Lingkungan II, RT 004, RW 002, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA DESA TUNGOI I, beralamat di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, tanah kebun dengan luas $\pm 25.252 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi), yang berkedudukan di Desa Tungoi 1, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas:
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sinaban Motapa;
 - Timur dahulunya berbatasan dengan Sunia Pengkol;
 - Selatan dahulunya berbatasan dengan Rasid Kobandaha;
 - Barat dahulunya berbatasan dengan Frans Sinaban;

Adalah sah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, yang menjual tanah objek sengketa serta Tergugat III, IV, V dan VI yang masuk dan menguasai tanah objek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III, IV, V, VI, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari penguasaan tanah objek sengketa, apabila tidak keluar secara sukarela akan dikeluarkan menggunakan alat kekuasaan negara (Kepolisian);
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar kerugian Materiil dan Immateril secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp220.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verstek*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uit voerbar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Ktg, tanggal 15 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah kebun, dengan luas $\pm 25.252 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi), yang berkedudukan di Desa Tungoi 1, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas:
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sinaban Motapa;
 - Timur dahulunya berbatasan dengan Sunia Pengkol;
 - Selatan dahulunya berbatasan dengan Rasid Kobandaha;
 - Barat dahulunya berbatasan dengan Frans Sinaban;Adalah sah milik Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, yang menjual tanah objek sengketa serta Tergugat III, IV, V dan VI yang masuk dan menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III, IV, V, VI, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari penguasaan tanah objek sengketa, apabila tidak keluar secara sukarela akan dikeluarkan menggunakan alat kekuasaan negara (Kepolisian);
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.446.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 123/PDT/2019/PT MND, tanggal 21 Januari 2020;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II, III, V dan VI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, tanggal 15 Agustus 2019, Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Ktg;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebani Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Ktg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu permohonan tersebut diikuti

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Fentje Turang tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 141/Pdt/2019/PT Mnd, tanggal 13 Desember 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 32/Pdt.G/2019/ PN.Ktg tanggal 15 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Ktg, tanggal 15 Agustus 2019;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

- Apabila Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, untuk menolak gugatan, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, walaupun dulu tanah pernah dikuasai oleh Halla P. Laloman kemudian dibeli oleh Labe Wagiu Tahun 1983 dan terakhir dibeli oleh Penggugat, namun ternyata sejak sebelum Tahun 1983 atau 1998 tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Penggugat atau orang tua Penggugat.
- Bahwa selain tanah tidak dikuasai oleh Penggugat, Penggugat juga tidak pernah mengurus surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FENTJE TURANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FENTJE TURANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1992 K/Pdt/2023